SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1134069 - SP (2026/0422341-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	KAUAN SOUZA SILVA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de **KAUAN SOUZA SILVA** contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Neste *writ*, a impetrante sustenta, em síntese, que: **a)** não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; **b)** a prisão preventiva foi decretada de ofício; **c)** é aplicável o princípio da insignificância.

Pleiteia a absolvição do paciente ou a revogação de sua prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 6fee2462-dff7-4ad8-bc1c-b867f5012c1e

Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do *habeas corpus*, de ofício.

Segundo disposto no art. 311 do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei n. 13.964/2019), "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial".

Confirmando a inviabilidade de decretação de prisão preventiva sem prévio e necessário requerimento das partes - dentre elas o Ministério Público - ou representação da autoridade policial, assim vem decidindo, reiteradamente, esta Corte Superior:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INSUMOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SÚMULA Nº 676 DO STJ. ERRO MATERIAL GROSSEIRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus sob o fundamento de indevida supressão de instância . O paciente foi condenado em primeiro grau por tráfico privilegiado (regime aberto, pena substituída e direito de apelar em liberdade) . Ao julgar apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo majorou a reprimenda e, sem qualquer requerimento das partes, decretou de ofício a prisão preventiva do réu, consignando no dispositivo o nome de indivíduo estranho à lide ("Igor").
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 2. A questão consiste em definir: a) se é possível superar o óbice da supressão de instância quando a ilegalidade decorre do próprio acórdão impugnado (ato coator autônomo); b) se a decretação de prisão preventiva de ofício pelo Tribunal, após o advento da Lei nº 13.964/2019, configura constrangimento ilegal; c) se o erro material na identificação do destinatário da medida cautelar nulifica o decreto prisional por ausência de individualização; d) se a prisão decretada sem fatos novos e contemporâneos caracteriza execução antecipada da pena.
> III. RAZÕES DE DECIDIR
> 3. O constrangimento ilegal nasceu no bojo do próprio acórdão do Tribunal de Justiça, tratando-se de ato coator autônomo que autoriza o controle direto por esta Corte Superior, independentemente da oposição de embargos de declaração na origem.
> 4. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) suprimiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio em qualquer fase da persecução penal, conforme os arts. 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal. O entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 676 do STJ, que veda a imposição da cautela extrema sem prévia provocação ministerial ou representação policial.
> 5. A indicação de nome de terceira pessoa no decreto prisional ("Igor") evidencia que não houve análise das condições subjetivas do paciente CLAYTON PEREIRA, caracterizando motivação padronizada e violando o dever de fundamentação individualizada previsto no artigo 315, § 2º, do CPP.
> 6. A ausência de fatos novos ou contemporâneos aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que respondeu solto a toda a instrução, torna a

custódia manifestamente desnecessária e configura execução antecipada da pena, vedada pelo Supremo Tribunal Federal .
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva do paciente, facultada a imposição de medidas cautelares alternativas pelo juízo de origem."
(AgRg no HC n. 1.079.634/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2026, DJEN de 3/9/2026.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. CRIMES COM PENAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERAM, ISOLADAMENTE, 4 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. No caso, as condutas imputadas não apresentam, isoladamente, penas máximas em abstrato superior a 4 anos, o paciente não ostenta condenação com trânsito em julgado e, ainda que tenham sido praticadas em um contexto de violência doméstica, não havia medidas protetivas de urgência decretadas. Ainda que possível, em tese, a decretação da medida extrema considerando a soma das penas dos dois tipos penais, a prisão é ilegal por ter sido decretada de ofício.
3. Com efeito, nos termos do art. 311 do CPP, "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". No caso, embora o representante ministerial tenha postulado a aplicação de outras cautelares mais brandas, o Juízo decretou a prisão preventiva, caracterizando uma atuação de ofício. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg nos EDcl no RHC n. 196.080/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Inclusive, em 11/12/2024, a Terceira Seção deste Superior Tribunal editou a Súmula n. 676 (DJe de 17/12/2024), estabelecendo que: "Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva".

Não há dúvida, portanto, de que a regra processual apenas admite a decretação da custódia cautelar quando precedida de pedido de algum dos sujeitos processuais legitimados, em respeito à natureza acusatória do sistema processual penal pátrio.

Válido reiterar, nesse ponto, o que restou decidido pela 3ª Seção desta Corte Superior ao julgar o RHC n. 131.263/GO, quando assim concluiu, *in verbis*:

> "A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, **somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente,** pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente."

In casu, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do ora paciente - acusado de furtar 8 (oito) unidades de Batata Pringles, avaliadas em R$ 72,00 - sem prévio requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, nem representação da autoridade policial, o que é inadmissível.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Contudo, **concedo a ordem, de ofício**, para declarar a nulidade da prisão preventiva decretada em 25/5/2026, nos autos da Ação Penal n. 1507412-92.2026.8.26.0228.

Comunique-se, **com urgência**, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - Foro Central Criminal Barra Funda.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60859997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 6fee2462-dff7-4ad8-bc1c-b867f5012c1e